

1501282-31.2021.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... Tem antecedentes criminais por furto e roubo. Trabalhava na oficina São Cristóvão, no setor de pintura (fls. 166/168).

Analisando este caderno processual, denota-se que a autoria e materialidade foram sobejamente comprovadas. Com efeito, a vítima Carlos Henrique, em juízo, contou que o local dos fatos se tratava de um depósito e que avistou o réu, prestes a deixar o imóvel, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501282-31.2021.8.26.0594 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501282-31.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2314832/2021 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 21474471 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 8703/21/050

- DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2314832 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 8703/21/050 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN PAULO DE JESUS LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

VISTOS.

JEAN PAULO DE JESUS LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, § 1º, incisos I e II, do Código Penal.

Segundo consta da denúncia, o acusado, no dia 18 de novembro de 2021, por volta das 20h, na Rua Beirute, 354, Bela Vista, nesta cidade de Bauru-SP, subtraiu, para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, um bebedouro Minimaster, um transformador Emplac e um alternador de veículo Volkswagen (auto de exibição, apreensão e entrega - fls.11/12), pertencentes a Carlos Henrique Paini.

Auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição, apreensão (fls. 15/16) e laudo pericial do local (fls. 153/165).

A denúncia foi recebida em 30 de novembro de 2021 (fls. 100/101).

O réu foi citado (fls. 112) e sobreveio resposta à acusação (fls. 124).

Em audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada em 06 de abril de 2022, foram ouvidas a vítima e as testemunhas comuns. O réu foi interrogado (fls. 166/168).

O Ministério Público, em sede de memoriais, pediu a procedência da ação penal, com a consequente condenação do réu. Em síntese, mencionou que a vítima confirmou os fatos. Sustentou que a materialidade delitiva está consubstanciada nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), laudo pericial (fls. 153/162) e relatório final (fls. 96). Entendeu que a autoria e materialidade foram demonstradas. Ressaltou que a palavra da vítima é fundamental. Salientou que a posse da res furtiva enseja a inversão do ônus da prova. Defendeu que as qualificadoras foram atestadas pelo laudo pericial. Acrescentou que a causa de aumento de pena consistente no repouso noturno também ficou comprovada. Pediu a condenação do réu pela prática do crime de furto qualificado, com a causa de aumento de pena. Pontuou que o réu é reincidente específico. Sugeriu a pena de 05 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de multa (fls. 173/179).

A Douta Defesa, por seu turno, argumentou que, no máximo, o crime de furto ocorreu na forma tentada. Asseverou que o réu não chegou a deixar o local dos fatos, eis que fora surpreendido pela vítima. Logo, o delito não restou consumado, por circunstâncias alheias à vontade do réu. Requereu o reconhecimento da confissão. Argumentou que não deve incidir a causa de aumento de pena (repouso noturno), visto que o delito foi praticado em um depósito. Explicou que, para ser cabível a majorante, é necessário que o local seja habitado (fls. 183/190).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade restou demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição, apreensão (fls. 15/16) e laudo pericial do local (fls. 153/165).

A autoria também é certa e convergiu para o réu.

Vejam os.

Em juízo, a vítima Carlos Henrique Paini, em suma, contou que a sua residência contém um depósito para uso de seus familiares, de onde foram furtados torneiras e demais objetos, no período vespertino. Trabalha em Jundiaí. Soube do furto ocorrido anteriormente e resolveu averiguar as imediações do local. Normalmente, meliantes retornam aos locais onde a subtração 'foi fácil'. No Bairro Bela Vista, há imóveis abandonados. Sua residência não estava abandonada, pois funcionava em horário comercial. No período noturno, deparou-se com o acusado em posse do bebedouro, sendo que ele estava quase "fechando as janelas", pronto para deixar o local. Pediu para o réu devolver os itens. Acionou a polícia, imediatamente. Seus pertences foram recuperados. O réu danificou a parede e o forro para adentrar ao local. Suportou prejuízos por conta disso. A perícia constatou "marcas de pés e das mãos

do acusado". Não repararam todos os danos. O local era um depósito. O réu saiu do local através da janela. O acusado adentrou pelo forro (fls. 166/168).

Em juízo, a testemunha Policial Militar Claudinei Marcomini, em suma, asseverou que foram acionados, pelo COPOM, para atenderem a uma ocorrência de furto em andamento. O sargento da 3ª Companhia estava no local dos fatos. O réu Jean estava detido por populares. Foi informado de que o acusado subtraiu "máquinas de água". O local dos fatos é um depósito de água mineral. O réu disse que adentrou através do telhado e 'queria subtrair cobre'. Foi dada voz de prisão ao acusado. Foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Não conhecia o réu (fls. 166/168).

Em juízo, a testemunha Policial Militar Igor Rodrigues, em síntese, narrou que foram acionados, pelo COPOM. No local, havia alguns policiais. O réu estava detido. Não foi necessário o uso de força física. Populares detiveram o acusado. O réu falou que adentrou ao local, furtou fios de cobres e bebedouro e venderia os itens em um "ferro-velho". Não conhecia o acusado (fls. 166/168).

No interrogatório judicial, o acusado Jean Paulo de Jesus Lima declarou, em resumo, que não nega o ocorrido. Infelizmente, acabou se deparando com a situação. Estava "atrás do fórum", nas proximidades do "pontilhão" e fazia o uso de entorpecente. 'Tem problemas com drogas'. Apareceu um "rapaz" que o chamou para carregar um bebedouro pequeno até a favela São Manuel. Em troca, receberia algumas pedras de "crack". Não adentrou ao local dos fatos. Foi esse "rapaz" quem subtraiu os itens. Esse "rapaz" lhe pediu para ir na frente. Os objetos estavam numa construção situada na esquina. Os policiais viram o "rapaz". Assume a sua parcela de culpa. Explicou que o nome do "rapaz" é "Matheus". Na delegacia, apresentou sua versão. Fez curso no SENAI. É pintor. Tem emprego garantido. Confessa que errou. Está arrependido de ter adotado esta conduta. Residia com sua genitora, que é idosa. Ajudava sua genitora com as despesas. Estava, há três anos, sem usar drogas. Não ingere bebida alcoólica. Não foi nada premeditado. Tem antecedentes criminais por furto e roubo. Trabalhava na oficina São Cristóvão, no setor de pintura (fls. 166/168).

Analisando este caderno processual, denota-se que a autoria e materialidade foram sobejamente comprovadas. Com efeito, a vítima Carlos Henrique, em juízo, contou que o local dos fatos se tratava de um depósito e que avistou o réu, prestes a deixar o imóvel, em posse de um bebedouro e demais pertences. Imediatamente, pediu-lhe para que devolvesse os objetos subtraídos e acionou a polícia. O ofendido acrescentou que o acusado danificou paredes e forro da residência para ter acesso ao local.

Nessa toada, impende salientar que a palavra da vítima, em crime patrimonial, tem valor probatório, notadamente, quando corroborada por outros elementos de provas. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS INOCORRÊNCIA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS PALAVRAS DA VÍTIMA, TESTEMUNHA E DOS POLICIAIS OFICIANTE QUE DEVEM SER CONSIDERADAS COM PRIMAZIA AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS INVIABILIDADE ESCALADA E COMPARSARIA COMPROVADAS PELAS PROVAS ORAL E PERICIAL IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE RECEPÇÃO APREENSÃO DA COISA SUBTRAÍDA EM PODER DO APELANTE E EM CIRCUNSTÂNCIAS A INDICAR SER ELE O FURTADOR AUSÊNCIA, ALIÁS, DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CONDENAÇÃO MANTIDA PENAS INALTERADAS BASES NO MÍNIMO REINCIDÊNCIA BEM CONFIGURADA REGIME PRISIONAL SEMIABERTO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA FÍSICA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS", PORQUE AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS RECURSO DESPROVIDO (TJSP - Apelação Criminal nº 1500161-55.2018.8.26.0599, Relator(a): Ivana David, Comarca: Piracicaba, Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 25/11/2021, Data de publicação: 25/11/2021).

Ademais, além das robustas palavras do ofendido, tem-se que os policiais militares Claudinei e Igor prestaram depoimento de forma harmônica, no sentido de que foram acionados, pelo COPOM. Ao chegarem ao local dos fatos, o acusado já estava detido por populares e alguns policiais que estavam presentes. Nessa ocasião, conforme os relatos dos agentes de segurança, o réu admitiu a subtração dos itens, bem como declarou que venderia os pertences no “ferro-velho”.

Nessa toada, vale ressaltar que os depoimentos dos policiais militares são provas idôneas e aptas para embasar o édito condenatório, notadamente porque não há indícios, nos autos, de que tenham alterado a dinâmica dos fatos, para incriminarem, injustamente, o acusado, eis que as testemunhas disseram que não conheciam o réu do meio policial. Nessa linha:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS INOCORRÊNCIA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS PALAVRAS DA VÍTIMA, TESTEMUNHA E DOS POLICIAIS OFICIANTE QUE DEVEM SER CONSIDERADAS COM PRIMAZIA AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS INVIABILIDADE ESCALADA E COMPARSARIA COMPROVADAS PELAS PROVAS ORAL E PERICIAL IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE RECEPÇÃO APREENSÃO DA COISA SUBTRAÍDA EM PODER DO APELANTE E EM CIRCUNSTÂNCIAS A INDICAR SER ELE O FURTADOR AUSÊNCIA, ALIÁS, DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CONDENAÇÃO MANTIDA PENAS INALTERADAS BASES NO MÍNIMO REINCIDÊNCIA BEM CONFIGURADA REGIME PRISIONAL SEMIABERTO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA FÍSICA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU “SURSIS”, PORQUE AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS RECURSO DESPROVIDO (TJSP - Apelação Criminal nº 1500161-55.2018.8.26.0599, Relator(a): Ivana David, Comarca: Piracicaba, Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 25/11/2021, Data de publicação: 25/11/2021).

Dessa forma, restou comprovado que o acusado foi o autor do furto telado, eis que, conforme os relatos da vítima e dos policiais militares, foi detido, no local dos fatos, em posse da res furtiva.

De mais a mais, com todo respeito ao nobre e combativo Defensor Público, não há que se falar na atenuante da confissão. Isso porque, na fase judicial, o acusado não confessou a subtração da res furtiva, ao contrário, indicou outro indivíduo (“Matheus”) como sendo o autor dos fatos. Veja-se que, conforme o interrogatório judicial, o acusado falou que estava nas proximidades, quando apareceu uma pessoa que teria lhe pedido para transportar um bebedouro até a Favela São Manoel. Entretanto, tal narrativa apresentada é fantasiosa, uma vez que ficou isolada do conjunto probatório. Além disso, os policiais militares e a vítima não mencionaram a participação desse segundo indivíduo. Soma-se, ainda, que os milicianos informaram que o acusado chegou a admitir que adentrou ao local e subtraiu os pertences da vítima.

Dessa forma, em que pese a confissão extrajudicial do acusado, em juízo, o acusado negou a autoria do crime ao imputar a prática do delito a uma terceira pessoa. Logo, não faz jus à atenuante, visto que não demonstrou intenção em colaborar com a Justiça para a correta elucidação dos fatos.

Outrossim, insta salientar que as qualificadoras da escalada e rompimento de obstáculo foram comprovadas. Ora, as testemunhas e a vítima, em juízo, afirmaram que o acusado teve acesso ao local através do telhado, bem como danificou o forro para adentrar na residência. Além da prova oral, o laudo pericial de fls. 153/165 concluiu que o acusado se valeu da escalada e do rompimento de obstáculo, in verbis:

“HÁ VESTÍGIOS DE VIOLÊNCIA, MEDIANTE DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA? Havia vestígios compatíveis com passagem de pessoa a partir de rompimento de forro de madeira, indicando escalada e acesso pelo telhado; 2) EM

CASO POSITIVO, QUAIS ESSES VESTÍGIOS? Vestígios de dano no forro de madeira, com fraturas e ausência de material, e esfregaços de sujidades na parede logo abaixo do dano no forro. 3) QUAIS OS OBSTÁCULOS DESTRUÍDOS OU ROMPIDOS PELO INDICIADO? Para acesso ao interior do imóvel, compatível com escalada de muro. Dano ao forro de madeira indica abertura de passagem e escalada prévia ao telhado; 4) INDICIADO EMPREGOU FORÇA, INSTRUMENTO OU EQUIPAMENTO PARA DESTRUIR OU ROMPER OS OBSTÁCULOS À SUBTRAÇÃO DA COISA? Para escaladas, acesso e rompimento do forro de madeira, de esforço muscular e membros do próprio corpo seria compatíveis" (fls. 165). Soma-se, ainda, que a causa de aumento de pena (repouso noturno), igualmente, deve ser reconhecida. Isso porque, conforme o boletim de ocorrência de fls. 12/14, o furto ocorreu em período noturno, isto é, por volta das 20h, o que foi confirmado pela vítima, em juízo. Dessa forma, ao contrário do que aduz a Douta Defesa, a majorante deve ser aplicada neste caso, eis que não altera o quadro o fato de o local dos fatos se tratar de estabelecimento comercial, ainda que "abandonado". Nesse sentido:

1-) Apelação criminal. Furto qualificado (rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes) e majorado pelo repouso noturno. Parcial provimento do recurso defensivo para afastar a qualificadora do concurso de agentes, sem reflexo na pena, com correção da capitulação jurídica para constar que o recorrente foi condenado por infração ao art. 155, §§ 1º e 4º, inc. I e II, do Código Penal. 2-) Materialidade delitiva e autoria, além de incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. 3-) Houve consumação do delito. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a consumação de delitos tais se aperfeiçoa com a efetiva inversão da posse da coisa alheia, irrelevante a circunstância de ter sido recuperada logo após a subtração. No caso, o recorrente já havia saído do estabelecimento comercial com os bens subtraídos e foi localizado no telhado de outra edificação. 4-) Qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada comprovadas pelo laudo pericial. Afastamento do concurso de agentes, porque não descrito na denúncia nem comprovado pelo acervo coligido. 5-) A causa de aumento do repouso noturno deve permanecer. A jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça entende que o repouso noturno incide em horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente, estando o patrimônio mais vulnerável. Isso ocorre também em ingresso em estabelecimento comercial e residência desabitada, ainda que dotados de câmeras de segurança, vez que, conquanto exista monitoramento, o delito foi cometido prevalecendo-se da reduzida vigilância nesses locais e movimentação de pessoas na via pública (TJSP - Apelação Criminal nº 1500556-74.2021.8.26.0556, Relator(a): Tetsuzo Namba, Comarca: Araraquara, Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 19/04/2022, Data de publicação: 19/04/2022).

No mais, com todo respeito à nobre Defesa Técnica, não procede a tese do furto na modalidade tentada. Com efeito, na fase policial destaca-se que o ofendido Carlos Henrique disse que surpreendeu o acusado, em posse da res furtiva, nas proximidades do depósito, a saber:

"O depoente foi avisado por seu pai, Sr. Antonio Carlos, que o imóvel que usa como depósito de bebedouros e galões d'água da empresa da família, havia sido arrombado no período da tarde e de lá subtraído um bebedouro e peças de outros bebedouros, ou seja, partes dos motores, que são de cobre. Muito embora seu pai tenha fechado o buraco aberto na parede com taboas, o depoente resolveu dar uma passada pelo local agora no período noturno para ver se estava tudo em ordem, quando surpreendeu o autor bem próximo ao depósito, carregando uma parte de um bebedouro de colocar galões d'água e algumas peças de cobre, exatamente como as que são de sua propriedade. Assim parou e interpelou o autor e verificou os objetos, reconhecendo-os com sendo os que são de propriedade de sua família e que ficam no imóvel utilizado com depósito a poucos metros do local. Em vistoria ao local, pode ver que este entrou no local pelo telhado, quebrando algumas telhas e em seguida arrombando uma janela para sair do imóvel. Indagando ao autor, este informou que os objetos que havia subtraído no período da tarde, quando arrombou a parede, os vendeu em um

ferro velho na Avenida Nuno de Assis, embaixo da ponte da Treze de maio. Diante dos fatos acionou a polícia militar que chegou ao local e os conduziu ao plantão policial para as demais providências. Teve os objetos subtraídos nesta oportunidade restituídos. Os subtraídos anteriormente não foram recuperados. O autor, não esboçou qualquer reação ou tentativa de se evadir do local". (fls. 09).

Na fase judicial, a vítima Carlos corroborou sua versão apresentada perante à douta autoridade policial, ao dizer que "no período noturno, deparou-se com o acusado em posse do bebedouro, sendo que ele estava quase "fechando as janelas", pronto para deixar o local".

Dessa feita, tem-se que o crime de furto foi consumado, visto que o acusado obteve a posse da res furtiva, ainda que por breve período, eis que, logo em seguida, foi surpreendida pelo ofendido. Oportuno dizer que, conforme o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, a consumação do furto é alcançada no exato instante que há a inversão da posse do bem, ou seja, quando criminoso se assenhora da res, sem vigilância, ainda que por fugazes instantes. Nessa linha:

"APELAÇÃO COM REVISÃO Furto - Art. 155, caput, do CP Postulação para o reconhecimento de exculpante em razão de dependência química do réu ou, subsidiariamente, de desclassificação para modalidade tentada da infração Descabimento - Autoria e materialidade comprovadas Ausentes provas de incapacidade do acusado, nos termos do art. 26 do CP, derivada do uso de drogas Tampouco caracterizada hipótese prevista no art. 28, II, do CP, frente a não comprovação de entorpecimento completo e fortuito Aplicação da tese da "actio libera in causa" Inversão da posse da res ainda que por poucos instantes suficiente para consumação do delito Manutenção do montante de pena imposta Necessidade, contudo, de correção das circunstâncias incidentes no cálculo Agravante genérica, pela prática do crime durante período de calamidade pública equivocadamente considerada Ausente prova de que a circunstância facilitou a prática do crime Precedentes Compensação, no entanto, da agravante da reincidência com a atenuante da confissão que é de rigor Réu multirreincidente Possibilidade de utilização das demais condenações definitivas para exasperação da pena na segunda fase Implemento de 1/5 na sanção proporcional à vida anteacta - Regime fechado para o início do cumprimento da pena mantido, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direito ou por tratamento ambulatorial ou em hospital psiquiátrico por falta de requisitos Inteligência dos arts. 26, 97 e 44, II e III, todos do CP - Apelação não provida, com revisão de ofício da pena aplicada na origem para redimensioná-la para 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias, mais 12 (doze) diasmulta, no valor unitário mínimo. Oportuno dizer que a consumação do furto é alcançada no exato instante que há a inversão da posse do bem, ou seja, quando criminoso se assenhora da res, sem vigilância, ainda que por fugazes instantes, tal como ocorreu no presente caso, em que logrou o rapinador se desvencilhar de seus opressores e fugir com parte da res furtiva, sem ser perseguido, sendo apenas posteriormente capturado por policiais que chegavam ao local dos fatos" (TJSP - APELAÇÃO Nº 1501585-17.2021.8.26.0571, Relator(a): Renato Genzani Filho, Comarca: Tatuí, Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 04/05/2022, Data de publicação: 04/05/2022).

Assim, a conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 155, §2º, incisos I e II e §1º do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito.

Passo à fixação da pena

Nos termos dos artigos 59 e 68, do CP, atenta ao sistema trifásico de fixação da

reprimenda, na primeira fase, vislumbra-se que o réu possui antecedentes criminais (fls. 71 - Processo 0007495-09.2015.8.26.0071 - fato ocorrido em 26/03/2005; fls. 72 - Processo 0013945-31.2006.8.26.0071 - fato ocorrido em 07/05/2006; fls. 73 - Processo 0030289-82.2019.8.26.0071 - fato ocorrido em 18/08/2009; fls. 74 - Processo 0010343-79.2008.8.26.0453 - fato ocorrido em 25/08/2008). Ademais, considerando que o crime foi cometido com duas qualificadoras, considero uma delas como circunstância judicial desfavorável. Nesse sentido:

Apelação criminal - Furto duplamente qualificado tentado - Fraude e concurso de agentes - Sentença condenatória - Recurso ministerial objetivando a elevação das penas-base, o afastamento da tentativa e o acréscimo de mais uma pena restritiva de direitos em substituição à privativa de liberdade - Admissibilidade - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Palavras da vítima e testemunhas assaz importante e valiosas no esclarecimento dos fatos - Réu confesso, ademais - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório - Crime consumado, bastando, para tanto, a inversão da posse do bem, sendo irrelevante ser ela mansa, pacífica ou desviada - Precedentes - Penas-base elevadas, mercê da personalidade voltada à prática de crimes e da existência de duas qualificadoras, servindo uma delas como circunstância judicial desfavorável - Atenuantes da confissão e menoridade reconhecidas - Penas reconduzidas aos patamares mínimos - Substituição da corporal por duas restritivas de direitos - Regime prisional aberto bem aplicado. Recurso ministerial provido (TJSP - Apelação Criminal nº 1500440-87.2018.8.26.0616, Relator(a): Xisto Albarelli Rangel Neto, Comarca: Suzano, Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 04/05/2022, Data de publicação: 04/05/2022).

Dessa feita, fixo a pena base elevada em 1/3, ou seja, 02 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 69 - Processo 0008195-03.2017.8.26.0026 - fato ocorrido em 20/06/2016; fls. 70 - Processo 0016622-82.2016.8.26.0071 - fato ocorrido em 19/06/2016). Tendo em vista que a reincidência é específica (isto é, em razão da prática de furto qualificado), elevo a pena em 1/5, o que resulta em 03 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 15 dias-multa.

Nessa senda, revendo posicionamento anterior, com todo respeito ao Ilustre Representante do Ministério Público, não é cabível a agravante do art. 61, II, 'j', do CP (calamidade pública), na medida em que não ficou comprovado que o acusado se valeu da pandemia da COVID-19, para praticar o crime em questão, na esteira do raciocínio da jurisprudência majoritária.

"TJ-SP 1527467-26.2020.8.26.0050, Classe/Assunto: Apelação Criminal / Furto Qualificado, Relator(a): Vico Mañas, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 05/05/2022, Data de publicação: 05/05/2022. Ementa: Furto qualificado - Suficiência de provas - Manutenção da condenação. Penas - Má antecedência comprovada - Possibilidade de consideração de feitos já antigos para a configuração de maus antecedentes, conforme entendimento do STF de que prazo depurador do art. 64, I, do CP, só se aplica à recidiva - Consequências do delito - Prejuízo elevado - Redução do respectivo acréscimo a 1/3. Reincidência - Confissão - Caracterização - Repercussão obrigatória na dosimetria, mormente porque considerada para a condenação - Súmula 545 do STJ - Preponderância sobre a reincidência, por revelar a personalidade do agente. Penas - Exclusão da agravante do art. 61, II, "j", do CP - Configuração apenas quando o agente se prevalece da calamidade pública - Situação não verificada no caso, conquanto cometido o crime durante a pandemia do novo coronavírus. Majorante do repouso noturno - Cabimento - Compatibilidade da causa de aumento com a figura qualificada do furto - Precedentes do C. STJ. Recurso ministerial provido e apelo defensivo

parcialmente provido".

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena do art. 155, §1º, do CP. Logo, majoro a pena em 1/3, o que resulta em 04 anos, 03 meses e 06 dias de reclusão e pagamento de 20 dias-multa.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado até a data do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos sobre a situação econômico-financeira favorável do réu.

Fixo o regime inicial FECHADO, ante os péssimos antecedentes criminais e reincidência do réu.

#### DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e, desta feita, CONDENO o réu JEAN PAULO DE JESUS LIMA, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 1º e 4º, incisos I e II, do Código Penal.

Nego ao acusado o recurso em liberdade, visto que respondeu ao processo custodiado. Ademais, vale ressaltar que a segregação cautelar se impõe, eis que o acusado é contumaz na prática de crimes patrimoniais, conforme se depreende da certidão criminal de fls. 69/74. Logo, os motivos que ensejaram a prisão preventiva ainda permanecem, para assegurar a ordem pública e a paz social. Nesse sentido:

Habeas Corpus Furto duplamente qualificado Sentença condenatória, com fixação do regime inicial fechado e denegação do direito de recorrer em liberdade Réu possuidor de maus antecedentes e reincidência Decisão fundamentada na incidência dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva Exegese do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada Ordem denegada (TJSP - Habeas Corpus: 2077991-52.2022.8.26.0000, Relator(a): Claudia Fonseca Fanucchi, Comarca: Paulo de Faria, Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 28/04/2022, Data de publicação: 28/04/2022).

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se à vítima sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD. Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Defiro o pedido da Justiça Gratuita, em prol do réu. Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o acusado a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo e considerando a gratuidade da justiça, a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P. R. I. C.

Bauru, 06 de maio de 2022.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA